

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 572/2530

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล
พลับพลาไชย เขต 2

โจทก์

นายโฉม วิลาทอง

จำเลย

นายโฉม วิลาทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะกลับหรือแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 78 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าปรับจำนวน 408,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 11 สิงหาคม
2526) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าปรับ 100,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75,73,72)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 56)

ศาลชั้นต้นนัดพิจารณาหลักประกันวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ในวันนัดพิจารณาหลักประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า ไม่มีคู่ความฝ่ายใดมาศาล และไม่ปรากฏว่าจำเลยได้วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลกำหนด จึงเป็นอันว่าจำเลยไม่ได้รับการทูลเกล้าการบังคับต่อมาในวันเดียวกันนั้น จำเลยยื่นคำแถลงขอวางหลักประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เสนอเมื่อศาลจดยางงานกระบวนการพิจารณาเสร็จไปแล้ว ให้เป็นไปตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งประกอบกับรายงานกระบวนการพิจารณาศาลแพ่งลงวันนี้ (อันดับ 58,59 แผ่นที่ 2)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 64) ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทูลเกล้าการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทูลเกล้าการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ฉิรพันธุ์ รัตมิตัด-ชูเชิด รัตตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ